

中国证券投资基金业协会

中基协处分〔2024〕331号

纪律处分决定书

当事人：陈超，男，1989年1月出生，登记为深圳温莎资本管理有限公司（以下简称深圳温莎资本）合规风控负责人。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《私募投资基金监督管理暂行办法》（以下简称《私募基金监管办法》）、《中国证券投资基金业协会自律管理和纪律处分措施实施办法》（以下简称《实施办法》）等法律法规和相关自律规则，协会向陈超下达了《纪律处分事先告知书》（中基协字〔2024〕11号）。陈超未在规定期限内提出异议，本次纪律处分案现已审理终结。

一、基本事实

经查，深圳温莎资本存在以下违规事实：

一是未及时向协会报告办公地址变更信息。深圳温莎资本在协会资产管理业务综合报送平台中填报的办公地址为广东省深圳市某地。根据监管部门对深圳温莎资本的现场检查情况，该机构于2023年2月、2023年5月在接受现场检查时的实际办公地址为北京市朝阳区某地。以上行为违反了《私募投资基金登记备案办法》第四十七条第（一）项关于

私募基金管理人应当自办公地址变更之日起 10 个工作日内向协会履行变更手续的规定。

二是不配合自律检查工作。其一，协会分别于 2023 年 8 月 31 日、9 月 18 日向深圳温莎资本发送检查通知，要求机构向协会说明有关情况，并明确要求深圳温莎资本“积极配合，如实提供有关材料，不得拒绝、阻碍、隐瞒、回避或推脱，否则将按不配合协会自律检查工作处理”。截至检查结束，深圳温莎资本未向协会提交任何检查相关材料。**其二**，协会于 8 月 31 日、9 月 1 日通过机构填报的手机号码联系深圳温莎资本合规风控负责人陈超、投资总监魏新元。其中，陈超拒绝提供在职期间工作情况、任职期间等信息，自述已离职后便挂断电话，亦未提交相关证明文件，协会随后无法与其取得有效联系；魏新元自述仍在深圳温莎资本任职投资总监，任职期间为 2022 年 3 月 18 日至今，但表示其不清楚陈超的任职情况，此后未再接听协会电话。深圳温莎资本、魏新元、陈超以上不配合协会自律检查工作的违规情形，致使协会无法对相关违规线索查清、查实，给协会自律检查工作造成严重障碍。以上行为违反了《中国证券投资基金业协会自律检查规则》第二条关于检查对象应当配合协会的自律检查，及时、真实、准确、完整地提供检查所需材料及相关信息的规定。

以上事实有协会资产管理业务综合报送平台信息、监管通报信息、检查通知、电话记录单等证据予以确认，事实清楚，证据充分，足以认定。陈超于 2022 年 10 月至今登记为

深圳温莎资本合规风控负责人，应当就其自身不配合协会自律检查工作的违规行为承担相应责任。

二、纪律处分决定

根据《基金法》《私募基金监管办法》《实施办法》等相关规定，协会决定作出以下纪律处分：

对陈超进行公开谴责。

根据《实施办法》第三十九条、第四十条的规定，如对以上纪律处分决定有异议，当事人可以于收到本决定书之日起十五个工作日内向协会提出书面复核申请，说明申请复核的事实、理由和要求。复核期间，本纪律处分决定继续执行。

中国证券投资基金业协会

2024年6月28日



抄送：证监会市场二司（清整办），深圳证监局。
